

## 시정요구 및 기관경고·통보

1. 제 목 : 의료종사인력 운영 부적정

2. 관계기관 : ■■■■■실, ●●☆☆병원

3. 내 용

### 가. 업무개요

●●☆☆병원에서는 정부의 공공부문 비정규직의 정규직 전환 정책에 따라 2018년 이전에 간접고용한 근로자를 직접고용형태로 전환하여 ▲▲▲▲직(위생 경비, 고객지원, 급식분야)으로 운영하고 있습니다.

### 나. ▲▲▲▲직 인력 운영에 관한 사항

#### 1) 관련법령 및 판단기준

공단 「직제규정시행세칙」 [별표 4]에 따른 6개 ☆☆병원 ▲▲▲▲직 정원은 [표 1]과 같으며, 「▲▲▲▲직 인사관리 시행세칙」 제8조(채용기준 및 절차)에 따라 ▲▲▲▲직은 경비, 청소, 외래보조, 환자이송, 완화의료, 수행비서, 주차관리, 조리 등 12가지의 업무로 나누어 채용하며, 이중 수행비서는 공단 「차량운영 및 차량보조비 지급지침」 제5조(차량의 용도별 규모 및 차량보조비 지급)에 따라 병원장 전용 차량운전을 위해 채용하고 있습니다.

[표 1] ☆☆병원 ▲▲▲▲직 정원

(단위 : 명)

| 소속     | 직종 | 계 | 위생경비 |    |    |    |      | 고객지원 |      |      |      |      |      |      | 급식   |    |
|--------|----|---|------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|        |    |   | 소계   | 경비 | 청소 | 세탁 | 요양지원 | 소계   | 외래보조 | 환자이송 | 검사코디 | 완화의료 | 수행비서 | 주차관리 | 간병지원 | 조리 |
| ●●☆☆병원 |    |   |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| ■■☆☆병원 |    |   |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| △△☆☆병원 |    |   |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| ▼▼☆☆병원 |    |   |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| ◇◇☆☆병원 |    |   |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| ◆◆☆☆병원 |    |   |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |

또한, 공단 「차량운영 및 차량보조비 지급지침(이하 “차량 지침”이라 함)」 제2조, 제4조, 제5조에 따르면 차량의 용도는 승용(전용 및 업무용)·승합용·화물용 및 특수용으로 구분하고, 이사장, 감사, 중앙·■■■·△△·▼▼·◇◇·◆◆☆☆병원장에게 기사 지원 전용 차량을 배정하며, 해당자에게는 차량보조비를 지급하지 않는 것으로 명시하고 있으며, 이사장, 감사, ☆☆병원장 이외의 임직원에게는 기사 지원 전용 차량을 배정하지 않고 차량보조비를 지급하도록 규정하고 있습니다.

따라서 ●●☆☆병원에서는 공단 제 규정에 위배되지 않도록 인력을 운영하여야 하며, 전용 차량 운전기사 외에 업무용 차량 운전기사를 별도 운영하거나, 차량보조비를 지급받는 임직원은 전용차량 운전기사를 이용하지 않는 것이 타당합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

수행비서는 공단 「차량운영 및 차량보조비 지급지침」 제5조(차량의 용도별 규모 및 차량보조비 지급)에 따라 기사 지원 전용 승용차량 배정은 이사장, 감사 및 6개 ☆☆병원장으로 명시되어 있음에 따라 수행비서 배정은 각 병원별 병원장에게 배정된 1인으로만 운영하여야 함에도, ☆☆병원 △△△△직 현황 확인 결과 ●●☆☆병원에서는 병원장 수행비서를 2인 운영하고 있는 것으로 확인이 되는데,

이와 관련 ●●☆☆병원 ㉠㉠㉠㉠부에서는 각종 대외업무로 시내·외 출장이 수시로 발생하고 있으나 업무용 차량 운영을 전담하는 직원이 없다는 이유와 장거리 시외출장 시 직접 차량을 운전하는 경우 업무 집중력 및 안전운행에 장애요인이 상존한다는 사유로 본사 ㉠㉠㉠㉠부로 △△△△직 직종 간 정원 조정 요청(서㉠㉠-494, 2022.01.17.)하여 [표 2]와 같이 분야별 정원 조정을 하였습니다.

[표 2] △△△△직 직종 간 정원 조정 내역

| 구분   | 경비 | 수행비서 |
|------|----|------|
| 현 정원 |    |      |
| 조정 후 |    |      |
| 비고   |    |      |

그리고, [표 3]과 같이 직원들(병원장 제외)의 출장 시 운전업무를 하는 신xx 직원의 근태 내역을 확인해본 결과, 차량보조비를 지급받는 직원의 출장에 동행하여 운전업무를 수행하고 있는 것으로 확인됩니다.

[표 3] 신xx 직원 근태 내역 중 출장 내역

| 연번 | 시작일자 | 근태구분 | 가는 곳 | 사용/용무 |
|----|------|------|------|-------|
| 1  |      |      |      |       |
| 2  |      |      |      |       |
| 3  |      |      |      |       |
| 4* |      |      |      |       |
| 5  |      |      |      |       |
| 6  |      |      |      |       |
| 7  |      |      |      |       |
| 8  |      |      |      |       |
| 9  |      |      |      |       |
| 10 |      |      |      |       |
| 11 |      |      |      |       |
| 12 |      |      |      |       |
| 13 |      |      |      |       |
| 14 |      |      |      |       |

\* : 부당해고 관련 중노위 참석한 직원(㉠㉠㉠㉠부 사무직 4급, 5급) 수행

다. 기능직 인력 운영에 관한 사항

1) 관련법령 및 판단기준

●●☆☆병원에서는 본사 ㉠㉠㉠부로 △△△△직 정원 조정 요청(서㉠㉠-494, 2022.01.17.)을 하였고, 본사 ㉠㉠㉠부에서는 ●●☆☆병원 △△△△직 직종 조정을 검토하여(㉠㉠㉠-846, 2022.04.05.) [표 2]와 같이 변경, '22.7.7. 공단 직제규정시행세칙에 반영하였으며 현재 [표 1]과 같이 정원을 운영하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

△△△△직 정원 변경 통보에 맞춰(㉠㉠㉠-846, 2022.04.05.) ●●☆☆병원 ㉠㉠㉠부에서는 기존 수행비서 1명(이xx) 외 추가 인력으로 수행비서 1명(신xx)을

’22.5.9. 채용하였으며 이 당시 직무내용은 ‘기관장 수행기사 및 행정업무용 차량 관리, 임직원 출장 지원, 기타 행정업무’로 명시하였습니다.

이후 기존 수행비서인 이xx 퇴직(’22.6.6.) 이후 2차례(’22.11.25, ’22.12.6.) 수행비서 채용을 진행(직무내용은 ‘수행기사 및 행정업무용 차량관리, 직원 출장 지원, 기타 관련 행정업무 등’으로 명시)하였으나 지원자가 없어 내부 논의 후 간호간병통합서비스 병동(61병동) 소속 [xx]xx[xx]xx 서xx를 ’23.1.1. 원장실로 전보하여 병원장 수행비서 업무를 부여하였고, 이로 인해 [xx]본부에서는 결원 인원 채용요청(서[xx]-20650, 2022.12.30.)을 한 것으로 확인됩니다.

●●☆☆병원 [xx]본부 [xx]xx[xx]xx는 간호보조, 병동 리넨업무, 이송업무, 환자 안전관리, [xx]본부 소속 기타 병동 업무보조 및 환자와 관련된 일체의 보조 업무를 하는 직종으로, 병원장의 수행비서는 [xx]xx[xx]xx의 업무영역에서 벗어납니다.

또한, 현재 기능직 10호봉으로 운영하고 있는 수행비서를 규정대로 △△△△직으로 운영할 경우 [표 4]와 같이 인건비 절감이 가능한 것으로 확인됩니다.

[표 4] 2023년 △△△△직, 일반기능직 회사 부담금

(단위 : 원)

| 구 분          | 일반기능직(3호봉) |              |                | △△△△직 |      |    | 기능직<br>(10호봉) |
|--------------|------------|--------------|----------------|-------|------|----|---------------|
|              | 행정기능       | 간호조무<br>(외래) | 조무/중상이<br>(병동) | 위생경비  | 고객지원 | 급식 |               |
| 월 합계         |            |              |                |       |      |    |               |
| 1인당<br>회사부담액 |            |              |                |       |      |    |               |

4. 관계기관 의견

본사 ●●●●부에서는 「△△△△직 인사관리 시행세칙」 “수행비서”의 업무 범위에 대해서 규정된 바가 없으므로, 「차량운영 및 차량보조비 지급지침」에 따른 “기사 전용 승용차량 담당자”가 수행비서라 할 수 있는 규정상 근거가 없고, ●●●●부에서 승인하여 조정된 정원은 “일반 업무용 차량” 담당자로서 「차량운영 및 차량보조비 지침」에 따른 1차량 1전용기사 원칙에 반하지 않는 것으로 사료된다고 하였으나,

과거 본사 일자리추진단에서 시달한 파견용역 근로자의 정규직 전환채용 기준 통보(일자리추진단-103, 2018.01.30.)에 따라 정규직으로 전환된 병원장 수행비서 운영계획(안)에는 수행비서의 업무를 병원장 차량 관리 및 차량일지 작성, 기타 차량 운전 및 관리 등으로 정하였습니다.

또한, ●●☆☆병원 수행비서였던 직원 윤xx(파견용역에서 정규직 전환된 직원)의 정년 도래로 병원장 수행비서 채용(서○○-732, 2020.05.18.)을 진행하였고, 당시 채용 자격요건에서도 '운전면허 1종 보통 이상 소지자, 최근 5년 이상 무사고 운전경력 보유자, 운전직무 1년 이상 보유자, 임원 수행기사 경력자'를 지원 자격으로 기재한 것으로 보아 수행비서 주요 업무는 병원장의 차량을 운행하는 것으로 확인됩니다.

따라서, 수행비서의 업무 범위는 비정규직을 정규직으로 전환하는 과거 정부 정책에 따라 병원장 차량운행 업무 수행으로 정한 것을 확인할 수 있습니다.

한편, ○○○○부에서는 △△△△직 조정 관련 지침 개정이 이사장 결재를 득하여 추진한 사항이라고 하였습니다.

그러나, 이사장 결재를 득하였다 하더라도 현재 ●●☆☆병원 △△△△직 수행비서 2명 운영은 차량운영 및 차량보조비 지급지침과 상충하고 있어 시정되어야 합니다.

●●☆☆병원에서는 △△△△직(수행비서) 등 병원에 위임된 직종은 공단 「직제규정시행세칙」 및 「위임전결사항운영세칙」에 따라 ●●☆☆병원 인사운영기준을 준수하여 정원 범위 내 적정 운영하고 있으며, 해당 직종의 정원은 ○○○○부 승인, 직제규정시행세칙 개정 등 정식 절차를 거쳐 배정되었으며, 현재 병원장 전담 수행비서는 ☒☒☒☒☒(기능직)으로 운영하고 있고, 운영실 ○○○○부 소속 수행비서 1명은 직원 시내·외 출장 시 차량 운행뿐만 아니라 기관 업무용차량 관리 및 각종 행사 시 차량 지원업무를 수행하고 있다고 의견을 제출하였습니다.

그러나, 수행비서는 △△△△직의 고유업무이며, 현재 ●●☆☆병원에서 주차 및 업무용 차량 관리하는 직원이 별도로 있으므로 ●●☆☆병원의 주장에서 합당한 부분을 찾기는 어려우며, 오히려 현재 경영 위기인 상황에서 일반 업무용 차량을 기사 지원 전용 차량처럼 운영하고 있는 것으로 오해할 우려가 있습니다.

또한 「직제규정 시행세칙」에 따른 ●●☆☆병원 원장실 내 일반기능직 정원 1명은 현재 행정비서 업무를 담당하는 직원의 정원을 반영하고 있는 것으로 확인 되므로, ☒☒☒☒☒가 병원장 수행비서 업무를 하는 것은 합당하지 않은 것으로 판단됩니다.

## 5. 조치할 사항

### ○ ==이사는

- 업무용 차량 운행을 전담하는 직원이 없다는 이유와 장거리 시외출장 시 직접 차량을 운전하는 경우 업무 집중력 및 안전운행에 장애요인이 상존한다는 이유로 ●●☆☆병원에서 증원 요청한 수행비서 정원을 원상복귀 하시기 바라며,(시정)

### ○ ◎◎이사는

- 의료인력을 적절하지 않게 운영 중인 ●●☆☆병원에 「기관경고」 조치하시고, (기관경고)

### ○ ●●☆☆병원장은

- 현재 병원장 수행비서 업무를 수행 중인 ☐☐☐☐ 인력을 본연의 업무 범위에 맞게 운영하시기 바랍니다.(통보)